МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 03 дугаар сарын 24 № 01/20 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ХЯНАЛТ,
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ
ХОРООНЫ ДАРГА Э.ОДБАЯР
ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.12 дахь заалтад “Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл боловсруулж, Улсын Их Хуралд хүргүүлэх” гэж заасны дагуу Комиссоос 2024 онд Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлийг Улсын Их Хурлаар хэлэлцүүлж, “Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэл, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2023 оны тайланг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” 2024 оны 37 дугаар тогтоол батлагдсан.

Монгол Улсын Их Хурлын Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооноос 2025 оны 02 дугаар сарын 03, 04-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Агаарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд утааны асуудлаарх бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийн үр дүн, шийдэл” Ерөнхий хяналтын сонсголын хүрээнд “Агаарын бохирдол: Хүн амын эрүүл мэнд (Амьд явах, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх)”, “Утааны асуудал: Зуух, технологийн түлшний шийдлүүд”, “Утааны асуудал: эрх зүйн орчин, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт, санхүүжилт, зарцуулалт, хариуцлага” урьдчилсан хэлэлцүүлгүүдэд төрийн байгууллагууд мэдээлэл танилцуулж, төрийн бус байгууллагууд, иргэдийн төлөөлөл оролцсон.

Уг ерөнхий хяналтын сонсголд танилцуулсан тоо баримт, мэдээллээс үзэхэд Комиссын 23 дахь илтгэлийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хэрэгжилтийн хүрээнд дүгнэсэн дотоод орчны агаарын бохирдолтой холбоотой дараах тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар ахиц дэвшил гараагүй хэвээр байна. Үүнд:

1. Дотоод орчны агаарыг бохирдуулагч эдгээр эх үүсвэрүүдээс бий болсон нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, азотын давхар исэл, тоосонцор, дэгдэмхий органик нэгдлүүд зэрэг бохирдуулагч бодисууд нь арьс, амьсгалын замаар хүний биед нэвтэрч уушгины хатгалгаа, бага жинтэй төрөлт, уушгины хавдар үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл болдог. Барилгын материал, дотоод засал чимэглэлд ашиглаж буй материал болон бусад эд зүйлсээс барилгын дотоод орчинд ялгарч агаарыг бохирдуулдаг олон хортой дэгдэмхий органик нэгдлүүд байдаг. Тухайлбал, цетон, метил, бензол, үнэрт нүүрстөрөгчид, альдегид, кетон зэрэг нэгдлүүд үүсдэг ба эдгээр нь хурц нөлөөлөл буюу нүд загатнах, амьсгалын замын эмгэг, толгой өвдөх, ханиалгах зэрэг шинж тэмдгүүд үүсгэдэг бол архаг нөлөөлөл буюу элэг, бөөр, цусны эргэлтийн болон төв мэдрэлийн тогтолцоог гэмтээх сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг байна.

2. Гадаад, дотоод орчны агаарын бохирдол өвчлөл, нас баралтад нөлөөлж буй эрсдэлт хүчин зүйлийн нэг бөгөөд уушгины хатгалгаа, уушгины архаг бөглөрөлт өвчин, тархины судасны өвчин, зүрхний ишемит өвчин үүсгэдэг. 2024 оны “Өрхийн дотоод орчны агаарын чанар бохирдуулагч хийн хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө” судалгаагаар дотоод орчны агаарын бохирдолд 0-4 хүртэлх насны хүүхдүүд илүүтэй өртөх болон тодорхой хугацааны дараа хавдар үүсэх эрсдэлтэй гэсэн тооцооллыг гаргасан байна.

3. 2023 оны “Дэлхийн улс орнууд дахь дотоод орчны агаарын чанарын удирдамж: Эрчим хүчний хэмнэлт, эрүүл мэнд, бүтээмжийн үнэлгээ” олон улсын судалгаагаар Монгол Улс дотоод орчны агаарын чанарын стандартгүй, хяналтгүй байгааг тогтоож, дотоод орчны түгээмэл бохирдуулагчид, дэгдэмхий органик нэгдлийг хянахыг зөвлөсөн.

4. Шинээр баригдсан, засвар хийгдсэн барилгын лакадсан материал, хулдаас, цавуунаас ойролцоогоор 6 сарын турш химийн нэгдлүүд ялгардаг учраас орон байрны агаарт дэгдэмхий органик нэгдлийн агууламж өндөр байдаг бөгөөд эдгээр нь иргэдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй.

5. Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2016 стандарт дахь агаарын чанарыг хэмжих нэгж, хүлцэх агууламж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжтэй нийцээгүй, дотоод орчны агаарын чанарыг хэмжих үзүүлэлт хэт ерөнхий, хэмжилт хийх лабораторийн хүртээмжгүй зэргээс шалтгаалан хэрэгжилт хангалтгүй байна.

6. Агаар, орчны бохирдлыг арилгах чиглэлээр тавьж буй хяналтын тогтолцоо сул, хариуцлага тооцох байдал хангалтгүй байна. Мөн хөтөлбөр, арга хэмжээний явцад хяналт тавих, хэрэгжсэний дараа үнэлэх механизм байхгүй, хяналт, үнэлгээний мөрөөр хариу арга хэмжээг тухай бүр авч чадахгүй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын 2024 оны 37 дугаар тогтоолд тусгагдаагүй асуудлаар дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах тухай хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, төрийн байгууллагуудын хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавих;

2. Хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг холбогдох эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэх.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг холбогдох төлөвлөгөө, төсвийн хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД